TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/alp *Rol N°2026-2025*

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 20, reclama doña Ángela del Pilar Andrades Casivillo, candidata a Concejala por la comuna de Quilicura y Administradora Electoral de su propia candidatura, en contra de la Resolución N°S005225-2025, del Director del Servicio Electoral, dictada en procedimiento sancionatorio Rol N°O-944-2025-SCGFE que impone a la reclamante una multa de 12 unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de su propia candidatura correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2024 y solicita que se la deje sin efecto o se la rebaje;

2°) Que la reclamante funda su reclamación en que su candidatura fue testimonial y no realizó campaña electoral, por lo que no recibió aportes ni realizó gastos de ninguna naturaleza. Agrega que ha obrado de buena fe y no ha sido sancionada previamente por este concepto. En este orden de ideas, sostiene que la multa aplicada resulta desproporcionada, pues no ha obtenido beneficio alguno derivado de su campaña política;

3°) Que conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma Ley).

El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "*será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente*";

4°) Que, consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, agregado a fojas 10); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) fueron notificados el veintidós del mismo mes y año (foja 4) y que la cuenta no fue presentada ni aun fuera de plazo, pese a haberse requerido así en la formulación de

cargos; y

5°) Que, la infracción está configurada y la omisión total de la cuenta impide al Servicio Electoral el control del financiamiento de la candidatura, por lo que no procede dejar sin efecto la multa;

6°) Que, en cuanto a su cuantía, la resolución reclamada reconoce que la sancionada no registra sanciones anteriores y fija la multa en doce unidades tributarias mensuales, en el "primer tramo" del rango de once a catorce unidades tributarias mensuales que el propio Servicio asigna a las comunas que eligen diez concejales, por estimar que la falta de descargos configura una "ausencia de colaboración" que impide aplicar la parte baja del rango. Sin embargo, el artículo 44 sólo manda graduar la multa por su reiteración y por la cantidad de electores habilitados, y no presentar descargos es el ejercicio de una facultad del administrado, que no puede operar como circunstancia que desfavorable que incremente la cuantía de la sanción; y

7°) Que, atendida la cantidad de electores habilitados de la comuna de Quilicura, que elige diez concejales, y la ausencia de reiteración, se fija la multa en diez unidades tributarias mensuales.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación interpuesta a fojas 20 por doña Ángela del Pilar Andrades Casivillo, candidata a Concejala por la comuna de Quilicura y Administradora Electoral de su propia candidatura, en contra de la Resolución en contra de la Resolución N°S005225-2025, del Director del Servicio Electoral, solo en cuanto se rebaja la multa aplicada a 10(diez) unidades tributarias mensuales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2026-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2026-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

54F3B914-1A40-42EA-ABFD-AE92FA0A599A

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

54F3B914-1A40-42EA-ABFD-AE92FA0A599A
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.